

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2324/2533

นายธวัช ฐานุญ

โจทก์

นางวาโทวิชัย ม่วงรัตนศิริ

จำเลย

นายสิทธิพล ฉัตรสุวรรณกิจ ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์กับจำเลยสามารถตกลงกันได้แล้ว จึง
ขอถอนฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลยที่ได้ยื่นไว้ต่อศาล ทั้งนี้เพื่อให้
คดีเสร็จสิ้นไปโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงว่าไม่ประสงค์จะบังคับคดีกับจำเลยต่อไป(อันดับ 76)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 100,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 20 มีนาคม 2529เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกินที่โจทก์ขอ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี (อันดับ66,65)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายจำเลยซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง
(อันดับ 77,78,13)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีได้
คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามในสี่จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีได้
คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามในสี่จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ